银泰城万多百货商行“2018.7.6”触电事故调查报告

2018年7月6日凌晨4点50分左右，蚌埠银泰城四楼4-20号铺位蚌埠经济开发区万多百货商行在拆除恢复作业（以下称复毛施工）时发生1起触电事故，造成1人死亡。事故发生后，蚌埠银泰城商业管理有限公司开展救援及善后工作，在经开区综治部门、安监部门和公安机关的积极协调和监督下，善后工作得以妥善处置。遵照市安委办《关于挂牌督办经开区“2018.7.6”触电事故的通知》(蚌安办函〔2018〕25号）要求，经济开发区立即组织开展事故调查等工作。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号令）和市安委会《关于进一步加强生产安全一般事故调查处理工作的通知》(蚌安字〔2012〕2号）有关规定，经济开发区于2018年9月3日成立了由区安监、监察、公安、商务、工会、淮河社区中心组成的事故调查组。事故调查组通过查阅相关管理资料和对有关人员进行调查询问等方式，对事故进行了详细调查，查明了事故原因，认定了事故性质，提出了对责任单位的处理意见。具体情况如下:

一、事故相关单位、人员及概况

（一）事故单位情况

1、蚌埠银泰城商业管理有限公司（以下称蚌埠银泰城），法定代表人：陈晓东；类型：有限责任公司；住所：安徽省蚌埠市东海大道4000号；经营范围：商业管理；预包装食品、家居用品、工艺品、日用百货、五金交电、通讯器材、针纺织品、文体用品、玩具、装饰用品、服装鞋帽、床上用品、箱包皮具、家用电器、副食品、干鲜、酒类、家具、照相器材、劳保用品、保健用品、化妆品、电脑耗材、办公用品、金银饰品的销售；钟表销售及维修；眼镜销售及验光配镜；场地和柜台租赁；物业管理；餐饮服务；美容美发；保健服务；停车场管理；会议礼仪服务；广告设计、制作、代理、发布；体育健身服务。

2、蚌埠经济开发区万多百货商行（以下称万多百货），经营者：李伟；类型：个体工商户；经营场所：安徽省蚌埠市东海大道4000号银泰城4-20号商铺；组成形式：个人经营；经营范围：预包装食品兼散装食品销售；日用百货、针纺织品、母婴用品、化妆品、水果的零售，已于2018年11月注销。

（二）死者基本情况

沈**，女，37岁，安徽省蚌埠市淮上区人，身份证号：34****198111****26，系万多百货雇佣的复毛作业工人，在复毛作业中触电死亡。

二、事故发生经过及应急救援情况

2016 年 12 月 23 日，李伟与蚌埠银泰城签订租赁合同，承租蚌埠银泰城 4-20 号铺位用于经营万多百货（个体经营户），按照租赁合同要求，万多百货向蚌埠银泰城交纳履约保证金、质量保证金、物业费保证金、POS 押金费用共计 82250 元。2018 年 4 月 20 日双方签订了终止协议，按照协议，万多百货需将租赁场地复毛后交还给蚌埠银泰城。

万多百货现场负责人罗子超自行找到沈**等 3 名工人，口头约定万多百货复毛工程，2018 年 7 月 5 日，罗子超向蚌埠银泰城周洋（招商营运三部四层楼层主管）电话告知需要进场夜间复毛施工作业（银泰城内施工需在晚上闭店后进行），周洋回复需要提供施工人员身份证办理夜间施工手续，并告知罗子超可以由施工人员直接和他联系。复毛施工人员通过微信向周洋提交了施工人员身份证，周洋按蚌埠银泰城程序向银泰城工程物业部提交复毛施工申请表，帮助万多百货 3 名施工人员办理了临时施工手续。当晚沈**等 3 人进入蚌埠银泰城对万多百货租赁场地进行复毛施工。7 月 6 日凌晨 4 点 50 分左右，银泰城值班人员发现万多百货商行复毛施工人员在通道打电话，发现情况不对就了解情况，得知沈**在作业过程中因操作不当触电昏迷，蚌埠银泰城值班人员立即向蚌埠银泰城值班领班和安保经理报告，120 急救人员、辖区派出所、蚌埠银泰城安保经理陆续赶到现场，法医确认沈**已死亡。蚌埠银泰城多次与万多百货罗子超电话联系，

告知其事故情况，让其到现场做善后处置。罗子超在知晓事故情况后向李伟告之，李伟称因在外地出差委托律师（宋绪仁）代表万多百货赶到现场（律师于当日下午1点左右到达蚌埠银泰城），罗子超称因也在外地出差且高速封路无法赶回。早晨6点左右死者家属接连来到复毛施工现场，蚌埠银泰城组织人员先对死者家属进行安抚，期间因万多百货始终没有人员出面与死者家属进行沟通安抚善后，加之蚌埠银泰城认为不应当由该公司独自承担善后工作，导致死者家属情绪激动，大量亲属聚集在银泰城商圈内，迫使银泰城暂停营业。在经开区综治办、安监部门和公安机关的积极协调和监督下，蚌埠银泰城与死者家属进行了多次谈判商议后善后处理得以解决。

三、事故原因分析

经询问有关人员和对相关材料进行综合分析认定，导致此次事故的原因有:

（一）直接原因

万多百货雇佣的施工人员沈**在复毛施工过程中缺乏安全意识，操作不当触电死亡，是造成这起事故的直接原因。

（二）间接原因

1、蚌埠银泰城仅对外来作业人员的身份进行审核，没有安排专人在复毛施工现场进行安全宣传和监管，也没有要求施工主体单位万多百货配备安全监管人员到现场，现场安

全监管缺失，是导致这次事故发生的间接原因。

2、万多百货与复毛施工人员为口头约定，没有对施工人员进行安全宣传教育和追踪管理，是造成此次事故发生的间接原因。

四、事故的性质

经事故调查组认真调查及综合分析认定，银泰城万多百货商行“2018.7.6”触电事故是一起因施工人员违规违章作业和企业安全生产管理不到位而导致的一般生产安全责任事故。

五、事故的责任认定及处理建议

（一）沈**，复毛施工作业中违规违章操作，对事故发生负有直接责任。因在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）蚌埠银泰城商业管理有限公司，安全管理方面存在漏洞，对外来施工人员的安全教育培训和安全监管不到位，对事故发生负有管理责任，根据《中华人民共和国安全生产法》规定，建议由安全生产监督管理部门依照法律法规对该公司进行行政处罚。

（三）蚌埠经济开发区万多百货商行，没有申请在复毛施工中进入现场进行安全监管及对施工人员进行安全教育，对事故发生负有管理责任，根据《中华人民共和国安全生产法》规定，建议由安全生产监督管理部门依照法律法规对该公司进行行政处罚。

六、事故防范和整改措施

（一）落实主体责任，加强安全管理。场地出租方、承租方要认真贯彻落实《安全生产法》等法律法规规定，切实落实安全生产主体责任，健全规章制度，对场地施工过程明确各自安全生产职责。

（二）加强施工现场的安全管理。银泰城在今后装饰、复毛等作业中，落实企业安全生产主体责任，加强现场施工人员审核，加大安全培训教育力度，在施工过程中安排专人进行安全监管，对危险性较大施工工艺要建立完善可行的安全管理制度并督促落实，同时完善安全管理资料。

银泰城万多百货商行“2018.7.6”触电事故调查组

2019 年 6 月 27 日